חוק התכנון והבניה, התשכ"ה 1965

מרחב תכנון מקומי ירושלים

<u>הודעה בדבר מתן זכות טיעון ביחס לשינויים עליהם שוקלת הועדה המקומית להורות</u>

<u>בתוכנית מתאר מקומית מס' 1350594 -101</u>

נמסרת בזאת הודעה, בהתאם לסעיף 106 ב' לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה – 1965 (להלן: החוק),
כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים, מצויים מסמכי תכנית מתאר מקומית מס' <u>1350594 -</u> 101

<u>מטרת התוכנית:</u>

שינוי הוראות בינוי מאושרות בתכנית 101-1002054 והתרת תוספת 34 יח"ד מעבר למאושר ותוספת 8 קומות למגדלים המתוכננים כך שמס' הקומות במגדלים יעמוד על 42 קומות.

<u>עיקרי הוראות התוכנית:</u>

1. קביעת בינוי לתוספת 8 קומות למגדלים מאושרים בתכנית 101-1002054 והתרת גובה מגדלים ל 42 קומות.
2. תוספת 34 יח"ד מעבר למאושר בתכנית 101-1002054 סה"כ 474 יח"ד.
3. התרת תוספת דיוריות לבניה.
4. התרת בניית דירות גן בחזיתות אחוריות.
5. התרת שינויים בהוראות בינוי שאושרו בתכנית .101-100205

בתאריך 5/12/2025 דנה הועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים בהתנגדויות שהוגשו לתוכנית המופקדת.
בתום הדיונים קבעה הועדה כי היא שוקלת להורות על שינויים בתוכנית המופקדת:

מכיוון שהתכנית היא בסמכות הוועדה המקומית בהתאם לסעיף 62 א לחוק התכנון והבנייה מחליטים לקבל חלקית את ההתנגדויות ולתת תוקף לתכנית מהנימוקים הבאים:

לקבל חלקית את ההתנגדויות בנוגע לטענה כי הושמט נושא הבקשה לקרן תחזוקה בהוראות התכנית המופקדת אשר הוזכר בגרסה הקומת לתכנית זו ושלשם כך הוספו זכויות ויח"ד.

ראשית יצוין כי התכנית המופקדת אינה מוסיפה שטחי בניה מעבר למאושר אלא רק קומות ויחידות דיור נוספות

הוועדה המקומית רואה חשיבות רבה בהקמת קרן תחזוקה לטווח ארוך למגדלים , על מנת שניתן יהיה לתת מענה לעלויות אחזקה ארוכת טווח למבנים, .

הוועדה סבורה כי לאור התוספת המוצעת של כ 2000 מ"ר עבור הגדלת שטחי הממדים בהתאם לתקנות החדשות ניתן לקבוע במקביל כי 1000 מ"ר משטחי הבניה העיקרים המאושרים בתכנית ישמשו עבור דירות להקמת קרן תחזוקה לטווח ארוך.

בהתאם לסעיף 62 א א 16 ניתן להוסיף קומה נוספת בכל מגדל עבור דירות להקמת קרן תחזוקה.

סה"כ 2 קומות בכל מגדל יהיו מיועדות עבור דירות לצורך הקמת קרן תחזוקה.

כן יקבעו בהוראות התוכנית סעיפים אשר יתנו את מימוש יח"ד אלה בכינונה של קרן

התחזוקה בהתאם להנחיית היועצת המשפטית של הוועדה

לקבל חלקית את ההתנגדויות בעניין הצורך בהפרשה נוספת לצורכי ציבור הוועדה סבורה כי לנוכח תוספת יחידות הדיור בתכנית ותוספת האפשרות להקמת דיוריות יש מקום להגדיל את ההפרשה לצורכי ציבור בתכנית ב 150 מ"ר מעבר למאושר.

ההגדלה תהיה עבור הגדלה של השטח המיועד בתכנית לבית כנסת , התכנית תאפשר הקמת 2 בתי כנסת ולא אחד.

לקבל את ההתנגדות העצמית בנוגע לטענה כי יש להוסיף לממ"דים שטחי שירות נוספים מכח תיקון 163 לחוק התכנון והבנייה: במסגרת הדיון הובהר על ידי מגישי התכנית כי ניתן להוסיף שטחי בנייה עבור הגדלת הממדים בהתאם לתקנות החדשות במסגרת הבינוי המוצע בתכנית ללא שינוי של קווי הבניין או מספר הקומות – לאור הבהרה זו אין מניעה לאפשר את תוספת השטחים עבור הממדים בהתאם לשטחים שניתן להוסיף בהתאם לתקנות.

לדחות את ההתנגדות בנוגע לבקשה לתקן ולאחד את סך הזכויות עיקרי ושירות בטבלה 5: לא ניתן במסגרת תכנית בסמכות הוועדה המקומית להסב את כל שטחי השרות לשטחים עיקריים.

לקבל חלקית את ההתנגדות העצמית בנוגע לבקשה להוסיף סעיף אשר נשמט בשגגה ולהוסיף 300 מ"ר שטחי שירות לטובת הדיירים: קיימת קביעה של הסעיף הנ"ל בתכנית המאושרת. ניתן להטמיע סעיף זה להוראות התכנית בנדון, בכפוף לכך שלא תוצע תוספת שטחים מעבר למאושר, שטחים אלה שם שטחים עיקרים ולא שטחי שרות.

לאור כל השינויים המוצעים בתכנית הוועדה מחליטה לפרסם את התכנית על פי סעיף 106ב לחוק התכנון והבנייה.

הפרסום יהיה לתקופה של 30 יום .

ניתן יהיה להגיש התנגדויות רק לנושאים בהם שונתה התכנית המופקדת .

מסמכי התכנית המתוקנים יעלו לאתר העירייה ויחלוקו הודעות אישיות לדיירים בבניינים בתחום התכנית ובבניינים בחלקות המצרניות.

ככול ויוגשו התנגדויות הוועדה תשוב ותדון בהם , ככולו לא יוגשו התנגדויות התכנית תקבל תוקף.

הועדה המקומית קבעה כי בטרם קבלת החלטה סופית בעניין, תינתן זכות טיעון לפי סעיף 106 (ב) לחוק התכנון והבניה.
כמו כן קבעה הועדה המקומית כי הפרסום ייעשה לתקופה של 30 יום ויבוצע באמצעות חלוקת הודעות בתיבות הדואר של הבניין ושל בניינים מצרניים ופרסום המסמכים באתר העירוני.

ככל שיוגשו למשרדי הועדה המקומית ירושלים התנגדויות לבינוי המתוקן, תשוב הועדה ותדון בעניינה של התוכנית.
ככל שלא יוגשו התנגדויות כאמור, תאושר התוכנית המתוקנת.

לפיכך נמסרת בזאת הודעה כי מסמכי התוכנית המתוקנים, מצויים במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים ועומדים לעיון הציבור.

נוכח האמור לעיל, דיירי הבניינים כאמור לעיל, רשאים לעיין במסמכי התוכנית המתוקנת, במשרדי הועדה המקומית ירושלים, בכיכר ספרא 1 ירושלים, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

דיירי הבניינים כאמור רשאים להגיש את טענותיהם ביחס לתוכנית המתוקנת וביחס לשינויים המוצעים במסגרתה בלבד , תוך 30 יום ממועד מסירת ההודעות האישיות כאמור, למשרדי הועדה המקומית ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים, קומה 4, טלפון: 02-6296811.